

経営者のための AI 実装講座 1 対 1 版

研修サービス業務委託契約書 （ひな形）

— 契約前に、弁護士の確認を受けてから使用してください —

この文書は法的助言ではありません 本書は、契約書の条文案と、講師（乙）向けの検討メモを 1 冊にまとめたものです。弁護士が作成したものではなく、法律上の判断を示すものでもありません。そのまま署名に使わず、必ず弁護士の確認を受けてください。

覚書との関係（先に読むこと） 本契約書と、別冊「業務委託・秘密保持・録画の取扱いに関する覚書」は対になっています。覚書が「別に定める」とした 3 点——委託料と支払条件／中途解約・返金・当日キャンセル／賠償責任保険——を定めるのが本書です。とくに覚書 第 9 条第 3 項が「受領済みの委託料の額を上限とする」と書いているので、本書で委託料を定めないかぎり、覚書の責任上限は機能しません。2 通セットで弁護士に見せてください。

受講者に渡すときは、灰色の枠を削ってから 本書には「検討メモ」と書いた枠が入っています。これは講師（乙）が読むためのもので、条文の一部ではありません。弁護士の確認を受けた版を作るときに、この枠と表紙 2 枚、末尾の参考ページを削ってください。

研修サービス業務委託契約書

（商号。以下「甲」という。）と （商号または屋号・氏名。以下「乙」という。）とは、乙が甲に対して提供する研修サービスに関し、次のとおり契約を締結する。

第 1 条（本件業務）

1. 乙は甲に対し、研修サービス「経営者のための AI 実装講座（1 対 1 版）」（以下「本件業務」という。）を提供する。
2. 本件業務の内容、回数および 1 回あたりの時間は、次のとおりとする。
（ ） 通し全 12 回（1 回 120 分・合計 24 時間） （ ） 基礎編のみ全 6 回（1 回 120 分・合計 12 時間） （ ） 基礎編+上級 2 回（全 8 回・合計 16 時間）
3. 前項に加え、第 6 回および第 12 回の 1 週間前に、発表内容の打ち合わせを各 30 分行う（合計 1 時間）。この打ち合わせは本件業務に含まれ、別途の対価を要しない。
4. 本件業務はオンライン会議システムを用いて実施する。実施の形態、記録、秘密保持、録画および預かったデータの取扱いは、別途締結する「業務委託・秘密保持・録画の取扱いに関する覚書」（以下「覚書」という。）による。

検討メモ | 第 1 条 第 2 項は該当するものに○を付けます。第 3 項の壁打ち 2 枠は、受講者が「12 回分だけ」で予定を組んでしまうのを防ぐために、あえて契約書に書いています。省略すると第 6 回の当日が崩れる、というのが教材側の設計です。

第 2 条（委託料）

1. 本件業務の委託料は、金 円（消費税別）とする。
2. 委託料には、各回の実施に加え、事前準備、録画の提供、回と回間の質問対応（覚書 第 11 条）、および成果物テンプレートの提供が含まれる。
3. 次の費用は委託料に含まれず、甲の負担とする。
（ア）甲が利用する AI サービスの月額料金および従量課金 （イ）甲が新たに契約する業務自動化サービス等の料金 （ウ）甲側の通信環境の整備に要する費用

検討メモ | 第 2 条 — 値付けの逆算 「120 分いくら」で考えると必ず安くなります。1 回 120 分の講義に対し、事前準備・録画の共有・質問対応で実際には 45～75 分かかるため、1 回あたりの実働は 3～3.5 時間です。通し 12 回だと講義 24 時間+準備等 18～21 時間+壁打ち 2～3 時間+初回前の接続テストと診断採点で 2 時間、合計おおよそ 40～47 時間。この総実働から逆算してください。そのうえで、受講者が持ち帰る効果（月 10 時間削減×人件費単価 3,000 円＝年 36 万円相当）と、助成金を使えた場合の実質負担（中小企業は経費助成 75%）を提案時に並べます。

検討メモ | 第 3 項をなぜ書くか AI 講座の見積で最も揉めるのが「ChatGPT の月額是谁が払うのか」です。第 11 回の費用管理表で受講者自身に月額を管理させる設計なので、契約の時点で「AI の利用料は御社負担です」と明示しておくで一貫します。

第 3 条（支払）

1. 甲は乙に対し、委託料を次のとおり支払う。
（ ） 一括：第 1 回の実施日の前日までに全額 （ ） 2 回分割：契約時に 50%、第 6 回終了後に 50% （ ） その他（ ）
2. 支払は、乙が指定する銀行口座への振込による。振込手数料は甲の負担とする。
3. 乙は、各支払時期の 10 日前までに請求書を発行する。

検討メモ | 第 3 条 隔週 12 回は約 5.5 か月かかります。一括前払は受け入れられにくく、後払は 5.5 か月の与信になります。2 回分割（契約時 50%・第 6 回終了後 50%）が最も収まりがよいはず。第 6 回は基礎編の区切りで、続けるかどうかを判断する回でもあるので、区切りとして自然に説明できます。

第 4 条（日程）

1. 本件業務の実施日時は、第 1 回において全回分を確定させる。
2. 日程の変更は、実施予定日の 営業日前までに相手方へ通知することにより行うことができる。この場合、両者は協議のうえ代替日を定める。
3. 前項の期限を過ぎて甲の都合により実施が中止された場合、当該回は実施したものとみなす。ただし、傷病、近親者の不幸、災害その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
4. 甲が実施日に欠席した場合、乙は補講を 1 回行う。補講の回数は、本件業務を通じて 回を上限とする。上限を超える補講は、1 回あたり金 円（消費税別）とする。
5. 天災地変、通信障害その他不可抗力により実施できない場合、両者は協議のうえ代替日を定める。

検討メモ | 第 4 条 — ここが最も揉めます ①第 2 項の日数：隔週で組む講座なので 3 営業日前あたりが現実的です。②第 3 項は「前日・当日キャンセルは消化扱い」という趣旨ですが、経営者が相手なので急な予定変更は必ず起きます。例外事由を書きおくかどうかで、関係の質が変わります。③第 4 項の補講上限：2 回が目安です。無制限にすると 5.5 か月で必ず崩れます。④助成金を使う案件では、補講が訓練時間に算入されるかを労働局に確認してください（ハンドブック 5-3 の確認 5 項目に追加する論点です）。

第 5 条（中途解約）

1. 甲は、乙に対し書面により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
2. 前項の解約があった場合、委託料の精算は次のとおりとする。
（ア）実施済みの回数分（1 回あたり委託料÷総回数）は返還しない （イ）未実施の回数分は返還する （ウ）解約の通知を受けた時点で、次回の実施日まで 営業日を切っている場合、次回分は実施済みとみなす
3. 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に通知したうえで本契約を解除することができる。この場合、実施済みの回数分の委託料は返還しない。
（ア）甲が委託料の支払を遅延し、乙の催告後 14 日以内に支払わないとき （イ）甲が正当な理由なく 3 回連続で欠席したとき （ウ）覚書 第 13 条第 2 項（反社会的勢力の排除）に違反したとき
4. 解約または解除の場合も、覚書に定める秘密保持、録画および預かったデータの取扱いに関する定めは、覚書 第 13 条第 4 項に従って効力を有する。

検討メモ | 第 5 条 回数割で精算する形にしてあります。この講座は前の回の成果物が次の回の材料になる積み上げ式なので、「途中でやめると価値が半分以下になる」という説明はできますが、それを違約金の根拠にするのは筋が悪い。回数割にしておくほうが、提案時に「いつでもやめられます」と言えて、かえって決まりやすくなります。第 3 項（イ）の 3 回連続欠席は、教材側の「宿題の未実行が 2 回続いたら宿題の設計が悪い」とは別の話で、そもそも来ない場合の出口です。

第 6 条（成果物と権利）

1. 本件業務において甲が作成した成果物に関する一切の権利は、甲に帰属する。
2. 乙が甲に提供する記入前のテンプレート、資料、スライド、手順書その他の教材の著作権は乙に留保される。詳細は覚書 第 7 条による。

第 7 条（責任）

1. 本件業務は、助言および伴走の提供である。乙は、AI が生成する内容の正確性、および本件業務の受講による業務改善の成果を保証しない。

2. 乙が甲に対して負う損害賠償の責任は、乙の故意または重大な過失による場合を除き、本契約に関して乙が甲から受領済みの委託料の額を上限とする。
3. 乙は、賠償責任保険に（ ）加入している（保険会社： ）（ ）加入していない。

検討メモ | 第 7 条 第 2 項は覚書 第 9 条第 3 項と同じ内容を、委託料を定める本契約書側にも置いたものです。重複ではなく、片方だけを読んだときに上限が読めることが目的です。第 3 項は、付保していないなら「加入していない」に○を付けるだけで構いません。隠すより書くほうが、上限額の妥当性の説明がしやすくなります。

第 8 条（助成金）

1. 甲が本件業務について助成金の申請を行うかどうかは、甲が判断する。
2. 乙は支給の可否を保証せず、申請書類の作成代行および申請手続の代行を行わない。詳細は覚書 第 10 条による。

第 9 条（一般条項）

1. 本契約に定めのない事項および覚書との間に齟齬がある事項については、秘密保持、録画および預かったデータの取扱いは覚書を、それ以外は本契約を優先する。
2. 本契約は日本法に準拠し、これに関する紛争については、覚書 第 13 条第 5 項に定める裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約の変更は、甲乙双方の書面による合意によらなければ効力を生じない。

第 10 条（協議）

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠実に協議して定める。

本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。電子署名による場合は、本書の電磁的記録に甲乙が電子署名を行い、各自その記録を保有する。

年 月 日

甲（受講企業）	乙（受託者）
所在地 _____	所在地 _____
商 号 _____	氏 名 _____ 印
代表者 _____ 印	

参考：契約前に決めておく 5 つの数字

本書の空欄のうち、金額と日数だけを抜き出しました。この 5 つが決まれば契約できます。

	決めること	目安	決め方
1	委託料（第 2 条 1 項）	総実働 40～47 時間から逆算	1 回 120 分あたりの実働は 3～3.5 時間。 効果（年 36 万円相当）と助成金（経費助成 75%）を並べて提案する
2	支払方法（第 3 条 1 項）	2 回分割を推奨	契約時 50%・第 6 回終了後 50%。第 6 回は基礎編の区切りなので説明しやすい
3	日程変更の通知期限（第 4 条 2 項）	3 営業日前	隔週なので、これ以上短いと代替日が組めない
4	補講の上限回数と超過分の単価（第 4 条 4 項）	2 回まで	無制限にすると 5.5 か月で必ず崩れる。 超過分は 1 回あたりの実働から逆算
5	中途解約時の直前扱い（第 5 条 2 項ウ）	3 営業日	第 4 条 2 項と同じ日数にしておくと、説明が 1 つで済む

最後にもう一度 本書は法的助言ではありません。弁護士が作成したものでもありません。覚書と 2 通セットで弁護士の確認を受け、「検討メモ」と書いた枠をすべて削ってから相手方に送ってください。